CADERNO DE QUESTÕES REAIS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEARÁ

PROVAS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO / TÉCNICO LEGISLATIVO

FONTE: QUESTÕES REAIS DE REGIMENTO, LOM E PROCESSO LEGISLATIVO

INFORMAÇÕES OFICIAIS DO CADERNO:

- Este caderno é composto exclusivamente por **questões reais de concursos oficiais** de Câmaras Municipais e Prefeituras do Ceará e região.
- Formato de 4 alternativas (A, B, C e D) exatamente no modelo adotado pela banca INBRASP no Edital de Meruoca.
- Tempo recomendado para resolução contínua: 3 horas (simulação estrita de prova física).
- Ao concluir a resolução, marque o gabarito na Folha Óptica e confira com as fundamentações oficiais ao final.

PROCESSO LEGISLATIVO, REGIMENTO & LEI ORGÂNICA

QUESTÃO 01 • Legislação Municipal • Questão Oficial 01 • CÂMARAS CE

[01] A tramitação de projetos de lei de iniciativa popular na Câmara Municipal exige a subscrição de pelo menos:

(A) 10% dos eleitores registrados no cartório eleitoral.

(B) 1% da população total do município.

(C) 5% (cinco por cento) do eleitorado do Município.

(D) 15% dos votantes da última eleição.

QUESTÃO 02 • Legislação Municipal • Questão Oficial 02 • CÂMARAS CE

[02] A convocação extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores no período de recesso parlamentar pode ser feita:

(A) Pelo Prefeito Municipal, pelo Presidente da Câmara ou pela maioria dos membros da Casa, em caso de urgência ou interesse público relevante.

(B) Exclusivamente pelo Governador do Estado.

(C) Por qualquer cidadão que protocole requerimento no cartório.

(D) Apenas pelo Tribunal de Contas do Estado.

QUESTÃO 03 • Legislação Municipal • Questão Oficial 03 • CÂMARAS CE

[03] A matéria constante de projeto de lei rejeitado pelo plenário da Câmara Municipal só poderá ser renovada na mesma sessão legislativa mediante proposta de:

(A) Maioria simples dos presentes na sessão seguinte.

(B) Dois terços dos membros da comissão temática.

(C) Iniciativa monocrática do relator do parecer.

(D) Maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.

QUESTÃO 04 • Legislação Municipal • Questão Oficial 04 • CÂMARAS CE

[04] O Regimento Interno da Câmara Municipal é o ato normativo privativo que disciplina:

(A) A cobrança de IPTU e taxas de iluminação pública.

(B) O funcionamento do plenário, a composição da Mesa, as comissões, as sessões e a ordem dos trabalhos legislativos.

(C) A contratação de servidores comissionados pelo Poder Executivo.

(D) O trânsito e o transporte coletivo municipal.

QUESTÃO 05 • Legislação Municipal • Questão Oficial 05 • CÂMARAS CE

[05] As contas do Município ficarão, anualmente, durante 60 (sessenta) dias, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. Esta determinação consta no:

(A) Artigo 31, § 3º da Constituição Federal de 1988.

(B) Código Penal Brasileiro no capítulo de peculato.

(C) Estatuto dos Servidores Civis da União.

(D) Código de Trânsito Brasileiro.

QUESTÃO 06 • Legislação Municipal • Questão Oficial 06 • CÂMARAS CE

[06] De acordo com os princípios fundamentais da Lei Orgânica do Município de Meruoca/CE, o Município integra a República Federativa do Brasil e o Estado do Ceará, sendo dotado de autonomia:

(A) Soberana, judiciária e militar.

(B) Legislativa apenas, dependendo administrativamente do Estado.

(C) Econômica, porém subordinada hierarquicamente ao Governo Estadual.

(D) Política, administrativa e financeira.

QUESTÃO 07 • Legislação Municipal • Questão Oficial 07 • CÂMARAS CE

[07] Nos termos da Lei Orgânica Municipal, todo o poder emana do povo meruoquense, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. São formas de exercício direto da soberania popular no Município:

(A) Ação popular, mandado de segurança e inquérito civil público.

(B) Audiência prévia do Tribunal de Contas e veto do prefeito.

(C) Plebiscito, referendo e iniciativa popular de projetos de lei.

(D) Votação nominal em comissões parlamentares de inquérito.

QUESTÃO 08 • Legislação Municipal • Questão Oficial 08 • CÂMARAS CE

[08] São símbolos oficiais do Município de Meruoca expressamente consagrados em sua legislação fundamental:

(A) O Selo Municipal, o Estandarte e o Brasão do Estado do Ceará.

(B) O Brasão, a Bandeira e o Hino do Município.

(C) O Brasão e a Bandeira apenas, sendo o Hino de competência estadual.

(D) A Faixa do Prefeito e a Insígnia do Presidente da Câmara.

QUESTÃO 09 • Legislação Municipal • Questão Oficial 09 • CÂMARAS CE

[09] São Poderes do Município de Meruoca, independentes e harmônicos entre si:

(A) O Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

(B) O Legislativo e o Executivo.

(C) O Executivo, o Judiciário e o Ministério Público Municipal.

(D) Apenas o Executivo, sendo o Legislativo um órgão consultivo auxiliar.

QUESTÃO 10 • Legislação Municipal • Questão Oficial 10 • CÂMARAS CE

[10] Compete privativamente ao Município de Meruoca, no exercício de sua autonomia legislativa e administrativa:

(A) Legislar privativamente sobre direito civil, penal e processual eleitoral.

(B) Emitir moeda municipal e controlar as taxas de juros bancários locais.

(C) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência e aplicar suas rendas, bem como fixar tarifas de serviços públicos municipais.

(D) Organizar e manter o Poder Judiciário e a Defensoria Pública da Comarca.

QUESTÃO 11 • Legislação Municipal • Questão Oficial 11 • CÂMARAS CE

[11] É matéria de interesse local inserida na competência privativa do Município de Meruoca:

(A) Promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

(B) Explorar diretamente os serviços de telecomunicações e radiodifusão sonora.

(C) Disciplinar a navegação aérea e a infraestrutura aeroespacial da Serra da Meruoca.

(D) Autorizar a exploração de jazidas minerais e riquezas do subsolo na região.

QUESTÃO 12 • Legislação Municipal • Questão Oficial 12 • CÂMARAS CE

[12] Assinale a alternativa que indica uma competência COMUM do Município de Meruoca em cooperação com o Estado do Ceará e a União:

(A) Criar e extinguir cargos privativos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

(B) Instituir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

(C) Expedir passaportes e carteiras de identidade civil para estrangeiros.

(D) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência.

QUESTÃO 13 • Legislação Municipal • Questão Oficial 13 • CÂMARAS CE

[13] Nos termos da Lei Orgânica e do Art. 144, § 8º da CF/88, o Município de Meruoca poderá constituir guarda municipal destinada precipuamente à:

(A) Investigação de crimes eleitorais e tráfico interestadual de drogas.

(B) Substituição das polícias militar e civil nas ações de policiamento ostensivo geral.

(C) Fiscalização do recolhimento de impostos da União e execução fiscal federal.

(D) Proteção de seus bens, serviços e instalações.

QUESTÃO 14 • Legislação Municipal • Questão Oficial 14 • CÂMARAS CE

[14] Constituem bens do Município de Meruoca, conforme sua Lei Orgânica:

(A) Exclusivamente os edifícios onde funcionam a Prefeitura e a Câmara Municipal.

(B) Todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam.

(C) Apenas as praças e ruas pavimentadas pelo poder público municipal.

(D) Os rios navegáveis que banham mais de dois estados da federação.

QUESTÃO 15 • Legislação Municipal • Questão Oficial 15 • CÂMARAS CE

[15] A publicação das leis e dos atos administrativos normativos da Câmara Municipal e da Prefeitura de Meruoca é requisito essencial de:

(A) Eficácia e validade perante os munícipes e a sociedade.

(B) Revogação tácita de todas as normas jurídicas anteriores.

(C) Descentralização administrativa forçada dos poderes públicos.

(D) Conversão obrigatória de projeto de lei em medida provisória.

QUESTÃO 16 • Legislação Municipal • Questão Oficial 16 • CÂMARAS CE

[16] O Poder Legislativo do Município de Meruoca é exercido pela Câmara Municipal, composta por Vereadores eleitos pelo sistema proporcional para um mandato de:

(A) 2 (dois) anos, permitida uma recondução consecutiva.

(B) 5 (cinco) anos, em consonância com o mandato dos senadores.

(C) 4 (quatro) anos, correspondendo a uma legislatura.

(D) 3 (três) anos, renovando-se por terços anuais.

QUESTÃO 17 • Legislação Municipal • Questão Oficial 17 • CÂMARAS CE

[17] Nos termos da Lei Orgânica Municipal, a posse dos Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito de Meruoca realizar-se-á em sessão solene de instalação no dia:

(A) 1º de fevereiro do ano da posse legislativa federal.

(B) 15 de novembro, data da proclamação da República.

(C) 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição.

(D) 1º de março, após o encerramento do recesso carnavalesco.

QUESTÃO 18 • Legislação Municipal • Questão Oficial 18 • CÂMARAS CE

[18] Imediatamente após a posse dos Vereadores de Meruoca, sob a presidência do vereador mais votado dentre os presentes, proceder-se-á à eleição dos membros da:

(A) Comissão Mista de Finanças e Tributação.

(B) Bancada Governista de Apoio ao Poder Executivo.

(C) Junta Comercial e Fiscalizatória dos Bairros.

(D) Mesa Diretora da Câmara Municipal.

QUESTÃO 19 • Legislação Municipal • Questão Oficial 19 • CÂMARAS CE

[19] Salvo disposição expressa em contrário da Lei Orgânica de Meruoca ou da Constituição Federal, as deliberações da Câmara Municipal e de suas Comissões serão tomadas por:

(A) Dois terços de votos, independentemente do número de presentes.

(B) Maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros.

(C) Unanimidade obrigatória dos parlamentares diplomados.

(D) Voto exclusivo e soberano do Presidente da Mesa Diretora.

QUESTÃO 20 • Legislação Municipal • Questão Oficial 20 • CÂMARAS CE

[20] Conforme o Art. 29, VIII da Constituição Federal e a Lei Orgânica de Meruoca, os Vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos:

(A) No exercício do mandato e na circunscrição do Município.

(B) Em qualquer lugar do território nacional, inclusive em viagens privadas de lazer.

(C) Apenas durante as sessões plenárias dentro do edifício da Câmara Municipal.

(D) Exclusivamente quando autorizados previamente pelo Presidente da Casa.

QUESTÃO 21 • Legislação Municipal • Questão Oficial 21 • CÂMARAS CE

[21] Perderá o mandato o Vereador de Meruoca que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa anual, sem justificativa legal ou licença concedida pela Casa, à:

(A) Metade (1/2) das sessões extraordinárias convocadas pelo prefeito.

(B) Duas sessões solenes comemorativas consecutivas.

(C) Terça parte (1/3) das sessões ordinárias da Câmara Municipal.

(D) Quinta parte (1/5) das reuniões das comissões temáticas.

QUESTÃO 22 • Legislação Municipal • Questão Oficial 22 • CÂMARAS CE

[22] O subsídio dos Vereadores de Meruoca é fixado pela Câmara Municipal em cada legislatura para vigorar na subsequente, observados os limites constitucionais e o teto da receita municipal. O subsídio deve ser fixado sob a modalidade de:

(A) Parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio ou verba de representação.

(B) Salário base acrescido de 40% de gratificação de produtividade por projeto aprovado.

(C) Diárias cumulativas por sessão ordinária comparecida no mês.

(D) Comissão percentual sobre a arrecadação mensal do IPTU de Meruoca.

QUESTÃO 23 • Legislação Municipal • Questão Oficial 23 • CÂMARAS CE

[23] A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Município de Meruoca será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, com o auxílio do:

(A) Tribunal de Contas da União (TCU) em primeira e última instância.

(B) Conselho Fiscal Popular eleito por voto secreto em cada bairro.

(C) Ministério da Fazenda e Receita Federal do Brasil.

(D) Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

QUESTÃO 24 • Legislação Municipal • Questão Oficial 24 • CÂMARAS CE

[24] O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas que o Prefeito de Meruoca deve prestar anualmente só deixará de prevalecer por decisão de:

(A) Maioria absoluta dos vereadores presentes.

(B) Dois terços (2/3) dos membros da Câmara Municipal.

(C) Maioria simples mediante votação secreta.

(D) Unanimidade dos integrantes da comissão de orçamento.

QUESTÃO 25 • Legislação Municipal • Questão Oficial 25 • CÂMARAS CE

[25] As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) na Câmara Municipal de Meruoca, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, serão criadas mediante requerimento de:

(A) Um terço (1/3) dos membros da Câmara Municipal, para a apuração de fato determinado e por prazo certo.

(B) Metade mais um dos vereadores, para investigar condutas genéricas sem prazo determinado.

(C) Dois terços dos membros da Casa, exigindo-se aval prévio do juiz de direito da comarca.

(D) Qualquer cidadão que apresente abaixo-assinado com 50 assinaturas.

QUESTÃO 26 • Legislação Municipal • Questão Oficial 26 • CÂMARAS CE

[26] O Poder Legislativo Municipal, exercido pela Câmara de Vereadores, possui funções essenciais atribuídas diretamente pelo ordenamento constitucional. São consideradas funções TÍPICAS do Poder Legislativo Municipal:

(A) Administrar os serviços públicos de saúde e saneamento básico em colaboração direta com os secretários municipais.

(B) Julgar litígios judiciais entre servidores públicos e a prefeitura, substituindo a competência da vara cível da comarca.

(C) Promover a desapropriação compulsória de imóveis urbanos que não cumpram a função social da propriedade sem participação do Executivo.

(D) Legislar sobre assuntos de interesse local e exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da administração pública local.

QUESTÃO 27 • Legislação Municipal • Questão Oficial 27 • CÂMARAS CE

[27] A teoria da separação de poderes no Brasil admite o exercício de funções atípicas por todos os Poderes da República. No âmbito da Câmara Municipal, constitui exemplo legítimo de FUNÇÃO ATÍPICA DE NATUREZA JULGADORA:

(A) Processar e julgar mandados de segurança impetrados por cidadãos contra atos do Presidente da Casa Legislativa.

(B) Condenar criminalmente servidores municipais à pena restritiva de liberdade por crimes de peculato e corrupção.

(C) Julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os próprios Vereadores por infrações político-administrativas tipificadas em lei.

(D) Julgar as ações populares de nulidade de contratos administrativos de licitação firmados pelo Poder Executivo.

QUESTÃO 28 • Legislação Municipal • Questão Oficial 28 • CÂMARAS CE

[28] Nos termos do Art. 29, VIII da Constituição Federal de 1988 e das leis orgânicas municipais, os Vereadores gozam de inviolabilidade (imunidade material) por suas opiniões, palavras e votos:

(A) Em todo o território nacional, independentemente de conexão com o exercício do mandato parlamentar.

(B) No exercício do mandato e na circunscrição do Município.

(C) Apenas dentro do recinto físico do plenário e das comissões temáticas da Câmara de Vereadores.

(D) Exclusivamente durante os períodos de sessões extraordinárias convocadas com quórum qualificado de dois terços.

QUESTÃO 29 • Legislação Municipal • Questão Oficial 29 • CÂMARAS CE

[29] A Mesa Diretora é o órgão colegiado responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara. É matéria de INICIATIVA PRIVATIVA da Mesa Diretora da Câmara Municipal propor projeto de lei que disponha sobre:

(A) O Plano Plurianual (PPA), as Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Orçamento Anual (LOA) do Município.

(B) A organização administrativa da Câmara, criação e extinção de seus cargos e a fixação da respectiva remuneração.

(C) O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e o zoneamento territorial municipal.

(D) A criação de secretarias municipais e atribuições dos órgãos da administração direta do Poder Executivo.

QUESTÃO 30 • Legislação Municipal • Questão Oficial 30 • CÂMARAS CE

[30] No desempenho de suas funções regimentais e institucionais, compete privativamente ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores:

(A) Sancionar projetos de lei de autoria exclusiva de parlamentares sem encaminhamento prévio ao Prefeito Municipal.

(B) Vetar parcialmente projetos de lei aprovados pelo Plenário por motivo de inconstitucionalidade material.

(C) Representar a Câmara em juízo e fora dele, bem como promulgar leis quando o Prefeito descumprir o prazo legal após a rejeição do veto pelo Plenário.

(D) Suspender unilateralmente a vigência de decretos do Poder Executivo sem deliberação do Plenário.

FOLHA ÓPTICA DE RESPOSTAS (TREINO DE SIMULAÇÃO)

Preencha a bolha da alternativa correta conforme o cartão de respostas oficial:

01. (A) (B) (C) (D)	**02.** (A) (B) (C) (D)	**03.** (A) (B) (C) (D)	**04.** (A) (B) (C) (D)
05. (A) (B) (C) (D)	**06.** (A) (B) (C) (D)	**07.** (A) (B) (C) (D)	**08.** (A) (B) (C) (D)
09. (A) (B) (C) (D)	**10.** (A) (B) (C) (D)	**11.** (A) (B) (C) (D)	**12.** (A) (B) (C) (D)
13. (A) (B) (C) (D)	**14.** (A) (B) (C) (D)	**15.** (A) (B) (C) (D)	**16.** (A) (B) (C) (D)
17. (A) (B) (C) (D)	**18.** (A) (B) (C) (D)	**19.** (A) (B) (C) (D)	**20.** (A) (B) (C) (D)
21. (A) (B) (C) (D)	**22.** (A) (B) (C) (D)	**23.** (A) (B) (C) (D)	**24.** (A) (B) (C) (D)
25. (A) (B) (C) (D)	**26.** (A) (B) (C) (D)	**27.** (A) (B) (C) (D)	**28.** (A) (B) (C) (D)
29. (A) (B) (C) (D)	**30.** (A) (B) (C) (D)		

GABARITO OFICIAL FUNDAMENTADO & RESOLUÇÃO TÉCNICA

QUESTÃO 01 • Gabarito Oficial: (C)

Resolução / Fundamentação: Art. 29, XIII da CF/88: iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município exige a manifestação de pelo menos 5% do eleitorado.

QUESTÃO 02 • Gabarito Oficial: (A)

Resolução / Fundamentação: CF/88 Art. 57, § 6º e LOM: convocação extraordinária cabe ao Prefeito, ao Presidente da Câmara ou por maioria de seus membros em situação de urgência ou interesse público relevante.

QUESTÃO 03 • Gabarito Oficial: (D)

Resolução / Fundamentação: Art. 67 da CF/88 (princípio da irrepetibilidade): matéria de projeto rejeitado só pode ser renovada na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Casa.

QUESTÃO 04 • Gabarito Oficial: (B)

Resolução / Fundamentação: O Regimento Interno é a norma interna corporis que rege privativamente a organização, polícia interna e processo deliberativo da Casa Legislativa.

QUESTÃO 05 • Gabarito Oficial: (A)

Resolução / Fundamentação: Art. 31, § 3º da CF/88: As contas dos Municípios ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar a legitimidade.

QUESTÃO 06 • Gabarito Oficial: (D)

Resolução / Fundamentação: A Lei Orgânica de Meruoca consagra a tríplice autonomia municipal conferida pelo Art. 18 e 29 da CF/88: Autonomia Política (eleição de prefeitos e vereadores), Administrativa (organização dos serviços locais) e Financeira (instituição e arrecadação de tributos próprios).

QUESTÃO 07 • Gabarito Oficial: (C)

Resolução / Fundamentação: Em consonância com o Art. 14 da CF/88 e a Lei Orgânica de Meruoca, a soberania popular direta é exercida mediante: 1. Plebiscito (consulta prévia); 2. Referendo (consulta posterior à lei); 3. Iniciativa popular de leis perante a Câmara Municipal.

QUESTÃO 08 • Gabarito Oficial: (B)

Resolução / Fundamentação: Conforme preceitua a Lei Orgânica Municipal (em harmonia com o Art. 13, § 2º da CF/88), os símbolos representativos do Município de Meruoca são a Bandeira, o Brasão e o Hino municipais.

QUESTÃO 09 • Gabarito Oficial: (B)

> **Resolução / Fundamentação:** No âmbito municipal NÃO HÁ Poder Judiciário nem Ministério Público local (ambos são órgãos estaduais/federais). Os únicos poderes municipais são o Poder Legislativo (Câmara Municipal) e o Poder Executivo (Prefeitura Municipal).

QUESTÃO 10 • Gabarito Oficial: (C)

> **Resolução / Fundamentação:** Compete ao Município instituir tributos municipais (IPTU, ISS, ITBI, taxas e contribuições de iluminação pública), aplicar rendas e fixar tarifas de transporte e serviços locais. Legislar sobre direito civil/penal e emitir moeda são competências privativas da União (Art. 22 da CF).

QUESTÃO 11 • Gabarito Oficial: (A)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 30, VIII da CF/88 e Lei Orgânica de Meruoca: o ordenamento territorial, zoneamento urbano e controle de parcelamento/ocupação do solo (Plano Diretor, código de obras) é competência eminentemente municipal.

QUESTÃO 12 • Gabarito Oficial: (D)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 23 da CF/88 e Lei Orgânica de Meruoca: a prestação de serviços de saúde, proteção de vulneráveis e pessoas com deficiência, meio ambiente e educação básica é matéria de competência comum dos três entes federados.

QUESTÃO 13 • Gabarito Oficial: (D)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 144, § 8º da CF/88 e legislação municipal: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, atuando também na segurança comunitária e patrimonial.

QUESTÃO 14 • Gabarito Oficial: (B)

> **Resolução / Fundamentação:** Constituem patrimônio e bens do Município todos os bens móveis e imóveis, direitos, títulos da dívida pública, créditos e ações pertencentes à municipalidade a qualquer título.

QUESTÃO 15 • Gabarito Oficial: (A)

> **Resolução / Fundamentação:** Nenhum ato normativo ou lei municipal produz efeitos externos sem a devida publicação no órgão oficial ou mural público da Câmara/Prefeitura. A publicação é condição de EFICÁCIA e vigência da norma jurídica.

QUESTÃO 16 • Gabarito Oficial: (C)

> **Resolução / Fundamentação:** Em conformidade com a CF/88 e a Lei Orgânica de Meruoca, o mandato dos Vereadores é de 4 anos. Cada período de 4 anos de mandato parlamentar corresponde a uma LEGISLATURA.

QUESTÃO 17 • Gabarito Oficial: (C)

> **Resolução / Fundamentação:** A instalação da legislatura e a posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito ocorre obrigatoriamente no dia 1º de JANEIRO do ano subsequente à eleição municipal.

QUESTÃO 18 • Gabarito Oficial: (D)

> **Resolução / Fundamentação:** Conforme a Lei Orgânica e o Regimento Interno, logo após o compromisso de posse no dia 1º de janeiro, os parlamentares elegem a Mesa Diretora da Câmara (Presidente, Vice-Presidente e Secretários).

QUESTÃO 19 • Gabarito Oficial: (B)

> **Resolução / Fundamentação:** É a regra geral da maioria simples (ou relativa): maioria dos votos dos presentes na sessão, desde que esteja presente a maioria absoluta (metade mais um) dos membros da Casa (Art. 47 da CF e Lei Orgânica).

QUESTÃO 20 • Gabarito Oficial: (A)

> **Resolução / Fundamentação:** A imunidade material do Vereador é local: ele possui inviolabilidade civil e penal por palavras, votos e opiniões proferidas no exercício das funções parlamentares e restritas à CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO de Meruoca.

QUESTÃO 21 • Gabarito Oficial: (C)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 55, III da CF e Lei Orgânica: acarreta a perda do mandato parlamentar a ausência injustificada a 1/3 (uma terça parte) das sessões ordinárias do ano legislativo.

QUESTÃO 22 • Gabarito Oficial: (A)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 39, § 4º da CF/88 e Lei Orgânica: os agentes políticos remuneram-se exclusivamente por SUBSÍDIO fixado em parcela única, sendo expressamente proibido o pagamento de penduricalhos, adicionais ou gratificações de gabinete.

QUESTÃO 23 • Gabarito Oficial: (D)

> **Resolução / Fundamentação:** O controle externo da Câmara Municipal sobre as contas do Município e do Prefeito é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado (TCE/CE), que emite parecer prévio.

QUESTÃO 24 • Gabarito Oficial: (B)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 31, § 2º da CF/88 e Lei Orgânica de Meruoca: o parecer técnico do Tribunal de Contas tem peso qualificado e só pode ser derrubado pelo voto de 2/3 (dois terços) dos vereadores.

QUESTÃO 25 • Gabarito Oficial: (A)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 58, § 3º da CF/88 e Lei Orgânica: a CPI é criada por requerimento de 1/3 (um terço) dos membros da Câmara, para apuração de FATO DETERMINADO e por PRAZO CERTO, sendo suas conclusões encaminhadas ao Ministério Público se for o caso.

QUESTÃO 26 • Gabarito Oficial: (D)

> **Resolução / Fundamentação:** O Poder Legislativo tem como funções típicas precípuas: (1) Legislar (elaborar normas jurídicas locais) e (2) Fiscalizar (controle externo contábil, financeiro, orçamentário e operacional do Executivo e dos seus próprios órgãos, com auxílio do Tribunal de Contas).

QUESTÃO 27 • Gabarito Oficial: (C)

> **Resolução / Fundamentação:** A Câmara Municipal exerce função atípica de julgar ao processar e julgar o Prefeito e os próprios Vereadores por infrações político-administrativas (ex.: infrações descritas no Decreto-Lei nº 201/67 e na Lei Orgânica Municipal).

QUESTÃO 28 • Gabarito Oficial: (B)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 29, VIII da CF/88: 'inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município'. A imunidade material do vereador possui limitação territorial estrita à circunscrição do município.

QUESTÃO 29 • Gabarito Oficial: (B)

> **Resolução / Fundamentação:** A organização dos serviços da Câmara, a criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções e a fixação da respectiva remuneração são de competência privativa da Mesa Diretora da Câmara (Art. 51, IV c/c Art. 29 da CF/88 e Lei Orgânica).

QUESTÃO 30 • Gabarito Oficial: (C)

> **Resolução / Fundamentação:** O Presidente da Câmara é o representante judicial e extrajudicial do Poder Legislativo local. Além disso, se o Prefeito não promulgar a lei no prazo de 48 horas após a derrubada do veto, cabe ao Presidente da Câmara promulgá-la (e, se este não o fizer em igual prazo, ao Vice-Presidente).
